

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3452

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – רוב רגיל למינוי שופט בית המשפט העליון), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 7¹. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 7(ג), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ דן ומכריע בספקטרום רחב של סוגיות ערכיות. אין כל עוררין על חשיבות ההרכב של בית המשפט העליון ועל הרצון שישקף את כל רובדי האוכלוסייה במדינה ואת המגוונים הציבוריים, ולכן חשוב שיבואו בו לידי ביטוי ערכים ועמדות של כלל הציבור. השיטה הנהוגה כיום לבחירת שופטי בית המשפט העליון מעוותת את ההליך התקין והדמוקרטי ונותנת לכל קבוצת מיעוט בוועדה לכפות את רצונה על הרוב וכתוצאה מכך פוגעת קשות בשיטה הדמוקרטית הנהוגה במדינת ישראל.

מרבית צורות מינוי השופטים בעולם מערבות באורח פורמלי או בלתי פורמלי התייעצות עם שופטים בכירים או שופטים בעלי התמחות מיוחדת וכך גם בשיטה הנהוגה כיום במדינת ישראל, ואין כל כוונה לשנות זאת. אולם, כדי שבחירת השופטים תותאם לערכי הדמוקרטיה במדינת ישראל מוצע בזאת לשנות את ההליך בחירת השופטים ולקבוע כי הרוב הדרוש למינוי שופט בית משפט העליון הוא רוב רגיל של חברי הוועדה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי (פ/25/977).

הצעת החוק זהה לפ/25/977 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

